



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 67/13

בענין : ימינה הרר

ע"י ב"כ עו"ד א. בית הלחמי ואו שמואל אלקלעי
מרח' אחד העם 5א', חיפה 31048
טל': 04-8626247, פקס: 04-8622577

התובעת

נ ג ד

1. עדרי משה
עדרי מרסל

2. סבח ישראל

נתבעים מס' 1-2 ע"י ב"כ עו"ד א. רוזנר ואח'
מרח' חניתה 1, קרית ביאליק 27021
טל': 04-8405060, פקס: 8708044

3. לוי אלון
לוי טליה
נתבעים 3 ע"י ב"כ עו"ד יובל שבתאי
משד' משה גושן 16, קרית מוצקין
טל': 04-8700715, פקס: 04-8700716

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. בפסק הדין אני מוצאת להתרכז במחלוקות שנחשפות בכתבי-בי-דין המתוקנים. רק אציין שקדמו להם הליכי ביניים שהתארכו לא מעט בשל קשיים שהערימו הנתבעים 3. החלטות שניתנו בהליכי הביניים [תיק בקשה 11/13] מדברות בעד עצמן. אילו שיתפו הללו פעולה לא רק עם התובעת ו /או בא כוחה אלא גם עם הערכאה השיפוטית על דרך של כיבוד החלטות ביניים, את לשונן כמו גם את רוחן, היה הדבר מיטיב איתם; אתייחס לכך בפסק הדין באופן נקודתי.

2. עסקינן בבית משותף בן 6 דירות: 3 דירות בקומת קר קעו-3 דירות בקומה עליונה. התובעת היא בעלת דירה עורפית עליונה. נתבעים מס' 1+2 הם בעלי דירות החזית, ונתבעים מס' 3 הם בעלי דירת העורף – כולן בקומת הקרקע. עילות התביעה לגבי שתי דירות החזית דומות ולכן תידונה ביחד. עילות התביעה לגבי דירת העורף, היא דירת נתבעים 3, שונות ותידונה בנפרד.

3. באי כוח הצדדים הסכימו לוותר על עדויות ולהביא את סיכומי טענות בעל פה תוך הפנייה למסמכים תומכים כ כל שמי מהם ימצאם רלבנטיים. טוב שכך עשו מהטעם שעיקר המחלוקת שנתרה להכרעה היא שאלת השימוש הסביר בחצר המשותפת, שעל נתונה למדתי בביקור במקום שקיימתי ביום 24.6.14 במעמד הצדדים ו/או באי כוחם וכן ממסקנות המומחה – מהנדס במקצועו – שמונה על ידי בצו. קודם שאתייחס לעילות התביעה ולסעדים עוד אוסיף כי הוריתי על קיום אסיפה כללית של בעלי דירות בתקווה שהיא תייתר ולו חלק מההכרעות השיפוטיות, אך מאחר ולא כך היה אינני רואה להתייחס להחלטות שנפלו שם; הן תקפות ככל שהן עולות בקנה אחד עם הדין.

התביעה נגד נתבעים 1 + 2

4. נטען כלפי נתבעים 1 + 2 כי כל אחד מהם, בנפרד, תפסו חזקה ייחודית בחצר הסובבת את דירתם, גידרו אותה, ריצפו אותה, עושים בה שימוש ייחודי ומונעים בעד התובעת עשיית שימוש בה, הכל ללא הסכמתה. מטעמים אלו נדרש סעד של פירוק הגדרות והמשטחים המרוצפים וכן סילוק מתקנים שהוצבו בחצרות.

5. הגם שעילות התביעה נגד שני הנתבעים הללו מחזיק ב-6 שורות בלבד מתוך כתב התביעה המשתרע על 15 עמודים, הנתבעים הגישו כתב הגנה מתפרש על פני 6 עמודים שתמציתם אומר כי השימושים שכל אחד מהם עושה בחצר הבית נמשכים על פני עשרות בשנים בהסכמה של כל בעלי הדירות בבית 'לדורותיהם' לרבות התובעת ממילא כבר לא מתגוררת בדירתה. ובכלל, הגידור נועד למנוע בעד גורמי חוץ להיכנס לחצר ולעומת זאת אין מניעה שהתובעת תיכנס לחצר כל אימת שחפצה בכך. בכל השנים הללו הם שתחזקו את החצר האמורה, אף זאת בהסכמת כל בעלי הדירות ומכל מקום ללא מחאה מצד מי מהם.

6. נתבעים אלו היפנו לעיתוי של הגשת התביעה נגדם: חילוקי דעות בין התובעת לבין נתבעים מס' 3, בעלי הדירה מתחתיה, הן לגבי הדירה עצמה והן לגבי החצר העורפית הסובבת את הדירות הללו. אין לחילוקי הדעות האלו ולא כלום עם השימושים שנעשים בחצר הקדמית; יש לראות בתביעה נגדם משום חוסר תום לב.

7. מצאתי **לדחות** את התביעה נגד נתבעים אלו. להלן נימוקי ההחלטה:

(א) אכן בביקור במקום התרשמתי שהחצר שעוטפת את דירותיהם מגודרת. גם התרשמתי כי בגדרות ישנם פתחי כניסה אל החצרות. היינו הגישה אליהן איננה רק מהדירות עצמן. גם התרשמתי כי השימוש ד' היום לא נוצר זה מקרוב. ניכר שהריצוף בחזית דירת הנתבעת מס' 1 אינו חדש, הוא אפילו שקוע במידה מסוימת. עוד, ניכר שהגדר החוצצת בין חלקי החצר הקדמית [בין דירות נתבעים 1 + 2] לא הותקנה זה מקרוב; צמחיה עבותה מסתירה אותה במידה מרובה.

(ב) לא מצאתי מניעה פיזית כלשהי מלהיכנס לחצרות הללו ; כתב ההגנה גם הוא ציין כי לא נמנעת מהתובעת הכניסה לחצרות הללו.

(ג) תמונה מה מצאה התובעת , שהינה בעלת דירה בבית המשותף עשרות בשנים, דווקא עכשיו להגיש נגדם תביעה לשינוי משטר השימוש שנעשה בחצר.

(ד) אינני מקבלת את הטענה כאילו החלוקה נכפתה עליה באיומים [כך בכתב התביעה]. כשם שמצאה לתבוע עכשיו לא היתה מניעה שתתבע בעת שמציאות זו התהוותה בפועל.

(ה) חלוקת השימושים בחצר עולה בקנה אחד עם המציאות הרווחת לפיה ברגיל בעלי דירות בקומה גבוהה עושים שימוש מצומצם יותר בחצר שרחוקה מדירתם לעומת בעלי הדירות בקומת הקרקע.

(ו) יתרה מכך, לא רק לנתבעים 1 + 2 קמה תועלת ממציאות זו אלא גם לתובעת שהופטרה מהצורך להשתתף במימון תחזוקת אותה החצר.

(ז) הריסה לשם הריסה אינו סעד ראוי. וכי אם יפורק הריצוף האם בהכרח עדיפה על פניו קרקע? על שום מה? ואם תפורק הגדר ותימצא החצר פרוצה לכל, בעיקר בשים לב לכך שהבית המשותף גובל בכביש ראשי, תקום למי מבעלי הדירות תועלת כלשהי? אין זאת אלא שהסעדים שנתבעו הם סתמיים ומשוללי בסיס.

(ח) פסק דין שניתן לא מכבר בבית ה משפט העליון ואשר ניתן לגזור ממסקנותיו למקרה דעסקין הכיר באפשרות שזכות קניינית תיסוג **אפילו** מפני זכות אחרת 'חלשה' יותר. בע"א 8661/10 נעמה נ' טורקיה מיום 19.2.12 נדונה השאלה אם עומדת לבעל הקנין במקרקעין זכות מוחלטת מכוח סעיפים 16 ו-21 לחוק המקרקעין לקבל סעד שיורה למסיג הגבול לסלק את ידו, ויחזיר לידי בעל הקנין את החזקה במקרקעין וזאת ללא כל מנגנון מאזן המביא בחשבון גם אינטרסים של הפולש ושיקולים של צדק והגינות. אקדים למסקנה אליה מגיע כבי' השופט רובינשטיין שם, ואומר כי **שלא כמו שם**, כאן גם לתובעת וגם לנתבעים זכות **בעלות** בחצר הבית על כל חלקיה לרבות בחלקים המחוזקים בלעדית על ידי הנתבעים. בית המשפט שם מכיר בזכות הקנין כזכות חוקתית עליה יש להגן, ובכל זאת קובע:

"יחד עם זאת בעלים של נכס ובכלל זה נכס מקרקעין אינו נהנה מאוטונומיה מוחלטת בבואו להגן על החזקתו בנכס ואין לו זכות בלתי מסויגת לשרירות בעלים...יתכנו אפוא מקרים שבהם מכוח עקרון תו ס הלב יוגבלו הסעדים להם זכאי בעל זכות קניינית הגם שזו נפגעה על ידי הזולת...חשוב להדגיש בהקשר

זה כי הצורך בהחלת עקרון תום הלב על מקרה נתון נבחן באמת מידה אובייקטיבית... בעל דין המבקש לעמ' וד על זכויות מחויב מכוח עקרון תום הלב לעשות כן באופן הוגן ותוך התחשבות בציפיותיו המוצדקות ובהסתמכותו הסבירה של הצד האחר... אם כי "היושב בדיון מצווה בגישה מרוסנת בבואו להגביל את הסעד שיינתן לבעל זכות במקרקעין כנגד הסגת גבול בהם..."

וכב' השופטת חיות הוסיפה:

"אכן נוכח השיקולים השונים אלה מול אלה בסוגיה שבפנינו הובעו גישות שונות באשר להיקף שיקול הדעת המסור לבית המשפט בבואו להגן על זכות הקניין. עם זאת גרעין ההלכה לפיה ההגנה על זכות הקניין כפופה לעקרונות של צדק הגינות ותום לב קנתה אחיזה איתנה בפסיקה ואין עליה עוררין" –

(ט) שם העדיף בית המשפט להותיר על כנה חלוקה היסטורית בין בעלי זכויות קנייניות בחלקות משיקות זו לזו הגם שתוצאתה הסגת גבול של בעלים אחד לחלקה הסמוכה תוך שאיזן בין הסגת הגבול לבין הפגיעה בזכות הקניינית בדרך של הטלת דמי שימוש.

(י) וראה פסק דינה של כב' השופטת דותן בע"א (ת"א) 2704/05 מיום 21.3.06:

"הבית המשותף הינו יציר חקיקה שנועדה לספק פתרונות למצב עובדתי מיוחד שהינו תוצאה של אורח החיים המודרני והוא משלב בין זכויות קנייניות 'טהורות' שיש לבעלי הדירות בדירותיהם הפרטיות, לזכויות בעלים מוגבלות ברכוש המשותף כפי שנקבע ברע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' שרה יוסף ואח' פ"ד מח (5) 562,550... הגבלת זכות השימוש ברכוש המשותף כמו גם הוראות נוספות החלות על בעלי הדירות בבית המשותף המגבילות את זכויות קניינים נועדו לגשר בין האינטרסים המנוגדים של בעלי הזכויות ולאפשר מימוש מירבי של הזכויות בנתונים המיוחדים של הבית המשותף".

(יא) לא זה המקרה בו נכון להורות על שבירת מירקם השימושים של החצר הקדמית כפי שהתגבשה במשך שנים בין אותם שכנים, בידיעה ברורה של התובעת בעת שהתגוררה בדירתה, לא כל שכן מקום שהתובעת אינה גרה בדירתה עוד. לגבי מציאות עובדתית דומה פסק בית המשפט המחוזי בת"א בע"א 271/85 הילמן נ' רוזן. יחד עם זאת, מן הבחינה המשפטית נכון שייאמר כי השימוש העודף שעושים נתבעים אלו בחצרות בקדמת דירותיהם אינו מקנה להם יתרון

קנייני כלשהו על פני התובעת ; החצר כולה היא רכוש משותף , קניינם של כל בעלי הדירות. ככל ש החצר תיועד בהחלטה של אסיפה כללית של בעלי הדירות לשימושים אחרים או ככל שיקום צורך כן ואמתי לעשות בה שינוי אזי לא תעמוד לנתבעים האלו הטענה של שימוש מסוים ארוך שנים בחצר.

(יב) מכל הנימוקים דלעיל אני דוחה את התביעה נגד נתבעים מס' 1+2. אני מחייבת את התובעת לשלם להם שכ"ט עו"ד כולל מע"מ בסכום של 4,000 ₪ שישולם באמצעות באי כוחם ; הסכום ישולם בתוך 60 יום ויחולק בין נתבעים אלו לפי שיקול דעת באי כוחם.

התביעה נגד נתבעים מס' 3 –

הסעדים המבוקשים נגד נתבעים אלו הם גם צווי עשה /מניעה וגם סעדים כספיים ; אדון בעיקריים שבהם . ככלל, אין לצפות ששיפוץ של בית , לרבות הרחבת דירה , יותירו את המערכות המשותפות השונות כמו ביוב בתכנונם המקורי. ראה רע"א 7112/93 בענין צודלר פ' ד"מ [5] 550 שם פסק כב' השופט חשין , אמנם בדונו בפרשנות סעיף 60 לחוק המקרקעין, כי :

"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר , והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת...הביטוי "להקים את הבית מחדש " אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי – אבן תחת אבן , חלון תחת חלון , דלת תחת דלת – אלא מחזיק הוא בצקלונו גם בית שאינו בן דמותו המדויקת של הבית ההרוס. השאלה אינה אלא שאלה של מידה..." וגו'

ובהמשך –

"...דומני כי "תיקונו" של בית אין הוא משמיע – כמו מעצמו – דבקות במתכונת המקורית דווקא ; אדרבא : נשמע לטענת נגד כי יש תיקון תוך שינוי והתאמה , לאמור , תיקון שאינו משיב דבר לקדמותו..."

ובאנלוגיה נכונים הדברים גם לבית שעובר שיפוץ בעטיה של הרחבת דירותיו . יחד עם זאת הדין אינו מכיר בעשיית דין עצמית כדוגמת זו בו נקטו הנתבעים , כמקור זכות.

8. עתירה להנמכת מפלס הקרקע בחצר האחורית –

(א) התובעת עותרת לסעד שיחייב השבת מפלס הקרקע של החצר העוטפת את האגף העורפי של הבית בשלוש חזיתו תיו לגובה המקורי כפי שהיה קודם שהנתבעים הגביהו אותה ע"י פיזור אדמה, פסולת בניה ומצע דשא.

(ב) עלה מהצילומים שהונחו בפני כמו גם מנתוני הביקור במקום לרבות השוואת פני הקרקע כפי שהיא היום לפני הקרקע בחלקות הגובלות, כי הנתבעים פיזרו אדמה והגביהו בכך את מפלס החצר באופן שהצטמצם ההפרש בין מפלס דירתם לבין החצר עצמה.

(ג) "יוזמה" זו שינתה את משטר ניקוז מי גשמים של החצר [איינה שיפוע בחצר] וכן "קברה" מחסן של התובעת באופן שלא ניתן לפתוח אותו עוד.

(ד) הנתבעים מצדיקים את הפעולה בכך שהיא השביחה את החצר, שקודם לכן היתה מוזנחת – ואף הציגו צילומים שמוכיחים זאת – וכן בעובדה שהתובעת ממילא לא מתגוררת במקום ולא עושה שימוש במחסן.

(ה) אין לי לקבל את ההגנה של הנתבעים:

– קודם שהרחיבו את דירתם היתה החצר האחורית לא מגוננת ולא מטופחת, וניתן להניח שזאת מהטעם שלאף לא אחד לא היה עניין בכך. כשמה כן היא היתה: "החצר האחורית". החצר הכילה 3 מחסנים לרבות של התובעת ושל בעלי הדירה בקומת הקרקע, קודמיהם של הנתבעים. היא הכילה גם חבלי כביסה. המתקנים הללו הוצבו בחצר במהלך השנים, ניתן להניח שלפי נוחות המשתמשים בהם בהסכמת משניהם.

– המחסן של התובעת לא הוצב בפאה צדדית בחצר אלא במרכז החצר האחורית. המחסן עשוי חומרים פריקים, מטלנפול, ובכל זאת הוא מכיל יכול להכיל מיטלטלן של התובעת.

– בחצר העורפית היה מוצב גם מחסן של הדירה התחתונה, זו שנרכשה לימים על ידי הנתבעים. הם בחרו לפרק את המחסן ולהתקין תחתיו מחסן גדול יותר, יציב – אם כי מחומרים פריקים – על משטח בטון שיצקו בפינה הצפון-מזרחית של החצר.

– גם אם התובעת אינה עושה נכון להיום שימוש במחסן, שאין מחלוקת שהוא בבעלותה, החרות שנטלו לעצמם הנתבעים בהגבהת פני הקרקע מונעת

בעדה עשיית שימוש בו . לצד החירות הזו לא הצביעו הנתבעים על מקור זכות . הפעולה בה נקטו איננה אלא עשיית דין עצמית באופן מובהק.

– אמנם נהנים הנתבעים מתמיכת בעלי הדירות הקדמיות , הם נתבעים 1 + 2, אולם הזיקה ההדוקה ביותר לחצר האחורית היא של התובעת ועמדתה היא הרלבנטית, לא כל שכן בהתייחס למחסן ש 'נקבר' מתחת לקרקע המוגבהת . השימושים בחצר האחורית משליכים על חלונות ומרפסות דירת התובעת יותר משמשליכים על מפתחי הדירות האחרות בבית.

– גם אם הנתבעים שאפו לשפר את החזות של החצר האחורית , שהפכה עבורם חזית הדירה עצמה [לאחר שהרחיבו אותה והתאימו אותה לצרכיהם], הם מנעו בעד התובעת השפעה על אופי הטיפוח והפיתוח, זכות שעמדה לתובעת מעצם היותה בעלת דירה בבית המשותף.

– ככל שהיו מתגלעים בין הצדדים חילוקי דעות היו אלו מוכרעים בהליך שיפוטי בפני הערכאה המוסמכת , ולא על דרך של 'כל דאליס גבר' . לא בהכרח היה מאומץ הפתרון שבוצע על ידי הנתבעים , שלא נועד אלא להתאים את החצר לצרכיהם שלהם. ניתן להניח, לפחות לכאורה, כי בצו שיפוטי היה נמצא למחסן של התובעת מיקום חלופי בתנאים שהיו נקבעים שם לאחר שמיעת עדויות רלבנטיות ושקילת מערכת הזכויות הקנייניות של הצדדים . גם ניתן להניח שהיה מוסדר, בצו שיפוטי, פיתוח החצר ולא הותרתה מוזנחת , תוך מתן מענה מקצועי הולם לצורכי הניקוז של החצר . פיתוח ותחזוקה במימון משותף גם לא ישוו לחצר אופי של חצר פרטית.

– בנסיבות דנא אין לי אלא להורות על השבת מצב החצר לקדמותה באופן שיפורט בחלק האופרטיבי של פסק הדין.

9. עתירה המתייחסת לצנרת הביוב –

(א) טוענת התובעת כי הנתבעים הסיטו את צנרת הביוב המנקזת את דירתה באופן שלא מאפשר בקרה איכותית של המערכת לנוכח חיפוי שתי בריכות ביקורת.

(ב) הנתבעים לעומת זאת רואים יתרון בתוואי הנוכחי שהחליף צנרת ישנה עם פוטנציאל גדול לסתימות, והכל על חשבונם.

(ג) מאחר וסוגיה זו עניין הוא לאנשי מקצוע נתבקש המומחה שמונה על ידי, אינג' יוסף שולץ לחוות דעתו . המומחה מוצא פגם בתוואי הצינור האנכי הנוכחי אך מעדיף להותירו על כנו לנוכח הנזק שעלול להיות גדול יותר מהתקנת תוואי

אנכי חלופי, אלא אם סתימות תחזרנה על עצמן בתדירות גבוהה. המומחה גם המליץ להאריך את הצנרת האנכית לצרכי איוורור אפקטיבי.

(ד) אשר לצנרת האופקית, שהיא המשכה של הצנרת האנכית, מוצא המומחה גם במיקום ובכמות שוחות הביקורת. המלצתו היא ביצוע שוחות ביקורת בהתאם לבקשה להיתר בניה.

(ה) אמנם היתה בנמצא שוחת ביקורת מתחת לדירת התובעת, שהפכה מפתן הכניסה לדירת הנתבעים לאחר שזו הורחבה על ידיהם. הנתבעים ביטלו אותה, יצקו מעליה רחבת כניסה לדירתם לרבות ריצוף באופן שאין עוד גישה לאותה שוחת ביקורת. גם פעולה זו היא עשיית דין עצמית מובהקת ראויה לכל גינוי בעיקר מקום שהנתבעים עצמם הדגישו את השוחה בבקשה להיתר בניה שהגישו. ללמדנו שהנתבעים כלל לא בחנו פתרון זולת סתימת שוחת הביקורת, שהינה חלק אינטגרלי ממערכת ניקוז משותפת להם ולתובעת [ואפשר לעוד דירות].

(ו) אני מוצאת להדגיש את הערכת המומחה לפיה היעדרותה של שוחת ביקורת מגדילה את המרחק בין שוחות הביקורת האחרות ו **"הדבר יכול לגרום לקשיים בטיפול בסתימות"** – ציטוט מחוות הדעת.

(ז) גם כאן אפשר שאילו הקדימו הנתבעים פניה לתובעת לצורך תיאום חלופת תוואי ביוב או – בהיעדר הסכמה – עתירה לאישור תוואי ביוב חלופי, היה נמצא תוואי ראוי יותר, גם אם יקר יותר. הנתבעים לפחות עד כה סיכלו אפשרות כזו. הטיעון בדבר השבחת הצנרת לרווחת התובע ת לא עומדת להם מקום שנשללה מהתובעת היכולת להשפיע על תוואי זה.

(ח) הוראה אופרטיבית לגבי שוחת הביקורת שבוטלה תינתן בחלק האופרטיבי של פסק הדין.

01. תביעה כספית –

(א) התובעת עותרת לצו שיחייב את הנתבעים לשלם את חלקם היחסי בעלות הקמת תשתית הממ"ד אותו 'הבליעו' הנתבעים לתוך דירתם המורחבת. הסכום שנדרש על ידיה בכתב התביעה המתוקן ולאחר שהמומחה שמונה על ידי העריך את עלות ההקמה, הוא 58,500 ₪.

(ב) הנתבעים הגם שמכירים בזכותה של התובעת לקבל מהם תשלומי איזון, מגלגלים עיניים לשמים, ומתרצים את אי התשלום בהיעדר הוכחות לעלות הקמת הממ"ד וחוסר שיתוף פעולה מצד התובעת שקיוותה להיפטר מהם [כך בכתב ההגנה]. הבעתי את דעתי בדיון עצמו ואני מוצאת לעשות כך גם בפסק

הדין : התנהגות זו של הנתבעים מעידה על חוסר תום לב מובהק . הוא מחזק את ההתרשמות שלי שפעולתם הכוללת סביב הרחבת הדירה שזורה בחוסר תום לב.

(ג) הקשיתי על הנתבעים ושאלתי כלום לא שווה התשתית למצער בעיניהם סכום בסיסי כלשהו , שאינו שנוי במחלוקת ? כלום לא היה מן הדין שישלמו לפחות את הסכום הזה לתובעת **עוד קודם** שהחלו בבניה ובעשיית שימוש בתשתית שלה? בפי הנתבעים לא היתה שום תשובה משכנעת.

(ד) מכל מקום המומחה שמונה על ידי בצו מינוי מיום 14.6.12 נתבקש לחוות דעתו גם בשאלת עלות בניית השלד של התובעת , אותו חלק בו הנתבעים עושים שימוש. המומחה העריך – וכך הדגיש גם בתשובה לשאלת הבהרה שהופנתה אליו - את העלות הכוללת בכ- 117,000 ₪, כשסכום זה אינו כולל הוצאות כמו **"היתרים צילומים והעתקות , העתקת עמוד בזק , איטום גג עליון וכו' "** – ציטוט מחוות הדעת.

(ה) הנתבעים לא ערערו על צו המינוי למעט הקביעה על אופן חלוקת שכר טרחתו של המומחה.

(ו) במהלך סיכומי הטענות הגישה התובעת מקבץ מסמכים המבססים הוצאות בהן נשאה להקמת תשתית הממ"ד. אני רואה במקבץ מסמכים זה ראיה למועד הבניה וכן לקיומן של הוצאות בצידה. יש לשים אל לב שהבניה בוצעה לפני כ-6 שנים ולא בהכרח נשמר אצל התובעת כל התיעוד . מנגד, הנתבעים לא הציגו תיעוד חלופי שיציג עלות נמוכה יותר להקמת אותה התשתית . מטעמים אלו ראיתי לקבל את התביעה הכספית.

11. חיזוקים קונסטרוקטיביים בדירת הנתבעים –

(א) המומחה נדרש לשאלה אם יש בשינויים הפנימיים שבצעו הנתבעים בדירתם אגב הרחבתה משום פגיעה קונסטרוקטיבית במבנה ו/או בדירת התובעת.

(ב) כך כתב המומחה בסעיף 3.1 לחוות הדעת שנתן באוגוסט 2013 :
#השינויים הקונסטרוקטיביים שעשו הנתבעים בקומת הקרקע הינם בבחינת הסביר- מלבד מה שנוגע לחיזוקים במקום קיר A שהוסר/ היה מקום להאריך את קורת הפלדה שבוצעה במקום הקיר הנשא באופן כזה שתעבור לכל אורך הקיר שהוסר/ יש מקום להשלים שני קטעים אלו כפי שמרט לעיל#.

(ג) דירת התובעת ממוקמת מעל דירת הנתבעים. לכאורה האינטרס של כולם הוא הבטחת יציבות הבניין. אלא שהפרשנות של כל צד היא שונה. משום כך מצאתי לאמץ את חוות דעתו של המומחה שכן לא מן הדין להותיר את התובעת 'בת ערובה' בידי הנתבעים ולהסתפק ב"שוליים צרים" של בטחון קונסטרוקטיבי, מה גם שהנתבעים לא נועצו עם התובעת לא מלכתחילה ולא בדיעבד אם הפתרונות הקונסטרוקטיביים שניתנו על ידיהם, שהם גם עניינה שלה, מרצים אותה.

(ד) דירת התובעת גם ניזוקה כתוצאה מהעבודות שבוצעו בדירת הנתבעים. המומחה מצא קשר ישיר בין סוג העבודות בקומה התחתונה וצורת הסדקים בקומה מעל. הסדקים ניתנים לתיקון ומן הדין לחייב בכך את הנתבעים.

21. השימושים שנעשים בחצר האחורית –

(א) התובעת רואה בשימושים שעושים הנתבעים בחצר הבית בבחינת סיפוח החצר. חיזוק לכך נמצא בעצם העובדה שהנתבעים התקינו פתח יציאה מהדירה אל החצר במישרין וכן מותירים בחצר מיטלטלין. על בסיס עובדות אלו עתרה התובעת לצו שיחייב סילוק ידם של הנתבעים מהחצר לרבות פינוי מיטלטליהם ומתקנים שהתקינו על קיר הבית.

(ב) הנתבעים רואים בדרישה משום קנטרנות שכן לא זו בלבד שהם השביחו את החצר [ולכך הוקדש דיון לעיל], אלא גם שהם מתחזקים את החצר בעצמם והתובעת ממילא לא גרה במקום.

(ג) שקלתי את הדברים ומצאתי כי בשים לב לכך שמפלס הקרקע בחצר יונמך [למעט המקום בו נוצק משטח ומוצב מחסן] והפיתוח בשלב שלאחר מכן יוסכם על הצדדים, וכן לנוכח העובדה שהתובעת אינה מתגוררת בדירתה, לא לעשות צו בשלב הנוכחי. **שימושים** בחצר משותפת הם פרי צרכים וזכויות בזמן נתון שנגזרים לפי מידותיהם של בעלי הדירות שעושים שימוש באותה החצר. נקבע בפסיקה כי שימוש סביר הינו **"שימוש יום-יומי רגיל ומתאים למקום"** ראה וינטרס נ. זמורה ע"א 549/73 פד"י כח (1) 645. וגם ראה המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14 - 18, י-ם, פ"ד לה[4] 277 שם נפסק:

"שימוש ברכוש המשותף ייחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים".

(ד) מה יהיה השימוש היום-יומי הרגיל בחצר ידעו בעלי הדירות בעת שיעשו שימוש בדירותיהם.

(ה) מכל מקום לנוכח ההתנגדות של התובעת המתבטאת בנקיטת הבהליך משפטי, לא תעמוד לנתבעים – לא כלפי התובעת ולא כלפי מי מטעמה או חליפיה – הטענה של שימוש רב שנים כבסיס לקיבוע זכות השימוש שהם עושים בחצר הבית כיום, זאת בשונה מזכויותיהם של נתבעים 1+2.

37. כל יתר הסעדים להם עתרה התובעת נדחים מהטעם שאינם עיקרי, וכן מהטעם שאין מקומם להידון מקום שלא כל בעלי הדירות צד להליך.

47. ניתן בזה אפוא פסק דין המחייב את הנתבעים 3 יחד ולחוד:

(א) לשלם לתובעת את הסך של 58,500 ₪;

(ב) לפנות את פסולת הבניה ו/או האדמה שפוזרו בחצר המקיפה את דירת הנתבעים עד לחישוף פני קרקע טבעית;

(ג) לבצע בדירתם את החיזוק הקונסטרקטיבי עליו המליץ המומחה המהנדס יוסף שולץ בחוות דעתו שהעתק ממנה מצ"ב לפסק הדין [רק חלק זה מחוות הדעת הוא חלק מפסק הדין];

(ד) לתקן את הסדקים בדירת התובעת לאחר גמר התיקונים בדירתם שלהם;

(ה) לחשוף את שוחת הביקורת של הביוב ש"נקברה" מתחת לריצוף שביצעו בקידמת הדירה, באופן שתהיה נגישה;

(ו) לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 3,000 ₪ ועוד שכ"ט עו"ד כולל מע"מ בסך של 8,000 ₪.

(ז) כל רכיבי פסק הדין הם לביצוע בתוך 60 יום מהיום.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כ"ח/אב/תשע"ד 24/08/2014

העתיקים יישלחו לב"כ הצדדים.

צפורה פיגנבוים
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין